٤-الأخوات لأب : أن يكن اثنتين فأكثر ، عند عدم المعصب ، وعدم الفرع الوارث ، وعدم الأشقاء والشقائق .

● خامساً : أصحاب الثلث اثنان وهم :

١-الأم : تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات .

٢-الأخوة لأم : أن يكونوا اثنين فأكثر ، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد .

● سادساً : أصحاب السدس سبعة وهم :

١-الأب : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين .

٢-الجد : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين .

٣-الأم : عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة .

٤-الجدة : عند عدم وجود الأم .

٥-بنت الابن : عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها ، سوى صاحبة النصف ، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها .

٦-الأخت لأب : عند عدم المعصب وهو أخوها ، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً .

٧-الأخ أو الأخت لأم : عند عدم الفرع الوارث ، وعدم الأصل من الذكور الوارثين ، وأن يكون منفرداً .

المسألة الخامسة : في التعصيب :

العَصَبَةُ : هم الذين يرثون بلا تقدير ؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض .

لقول النبي ﷺ : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ)[1] . يعني : أقرب رجل .

(١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢) ، ومسلم برقم (١٦١٥) .